

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7708/2568

พนักงานอัยการจังหวัดเทิง
นาย อ.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (9), มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 265, มาตรา 268, มาตรา 341

ป.อ. มาตรา 91 บัญญัติถึงการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน มิได้บัญญัติว่าการกระทำความผิดหลายกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในวาระเดียวกันไม่ได้ การกระทำในวันเดียวกันหรือวาระเดียวกันหรือต่อเนื่องในคราวเดียวกันก็อาจเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันได้

จำเลยปลอมหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและหนังสือสัญญาค้ำประกันอันเป็นเอกสารสิทธิ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 30 สิงหาคม 2560 จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 3 ตุลาคม 2560 จำนวน 3 ครั้ง และวันที่ 10 ตุลาคม 2560 จำนวน 2 ครั้ง และในแต่ละวันหลังจำเลยปลอมเอกสารดังกล่าวแล้ว จำเลยนำเอกสารสิทธิปลอมดังกล่าวไปใช้แสดงเพื่อฉ้อโกงผู้เสียหาย แม้จำเลยนำเอกสารสิทธิปลอมหลายฉบับนั้นไปใช้ในวันเดียวกัน โดยยื่นต่อผู้เสียหายเพื่อขออนุมัติเงินกู้จากผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายต้องพิจารณาอนุมัติเป็นรายเรื่องรายกรณีไปตามเนื้อความในเอกสารสิทธิปลอมดังกล่าว การปลอมหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและหนังสือสัญญาค้ำประกันและการใช้หนังสือสัญญากู้ยืมเงินและหนังสือสัญญาค้ำประกันอันเป็นเอกสารสิทธิปลอมดังกล่าวยื่นแสดงต่อผู้เสียหายเพื่อฉ้อโกงเอาเงินจากผู้เสียหายแต่ละครั้งแม้กระทำวันวันเดียวกันก็เป็นการกระทำที่มีเจตนาแยกจากกันและเป็นการกระทำที่แยกกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นหลายกรรม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 264, 265, 268, 341 และให้จำเลยคืนเงิน 1,860,000 บาท ที่ฉ้อโกงไปแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 265, 268 วรรคแรก (ที่ถูก มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265) การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท และเนื่องจากจำเลยเป็นผู้ปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม จึงให้ลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามมาตรา 268 วรรคสอง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (ที่ถูก การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานปลอมเอกสารสิทธิ ฐานใช้เอกสารสิทธิปลอม และฐานฉ้อโกงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำเลยเป็นผู้ปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมนั้น ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 แต่เพียงกระทงเดียวตามมาตรา 268 วรรคสอง) รวม 16 กระทง จำคุกกระทงละ 6 เดือน และปรับกระทงละ 10,000 บาท รวมจำคุก 96 เดือน และปรับ 160,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 48 เดือน

และปรับ 80,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้จำเลยคืนเงิน 1,860,000 บาท แก่บริษัทผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยกระทงละ 6 เดือน โดยไม่ลงโทษปรับ รวม 9 กระทง เป็นจำคุก 54 เดือน ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 27 เดือน นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า การที่จำเลยปลอมสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกัน และการที่จำเลยใช้แสดงเอกสารปลอมดังกล่าวในการฉ้อโกงผู้เสียหายเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามมาตรา 268 วรรคสอง เป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ซึ่งต้องลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามกฎหมายดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 โจทก์จำเลยไม่อุทธรณ์ฎีกาในข้อนี้ ปัญหาข้อนี้จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็น 16 กรรม ลงโทษจำเลย 16 กรรม ตามฟ้อง แต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดวันละ 1 กรรม รวม 9 วัน เป็น 9 กรรม พิจารณาลงโทษจำเลย 9 กรรม โจทก์ฎีกาเฉพาะเรื่องกรรมเรื่องกระทงในการกระทำความผิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 และวันที่ 10 ตุลาคม 2560 จำเลยไม่ฎีกา ข้อที่ว่าการกระทำความผิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 วันที่ 6 กันยายน 2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 และวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่งกระทำความผิดวันละ 1 ครั้ง เป็นความผิดวันละ 1 กรรม รวม 6

กรรม จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
โจทก์มีว่า การกระทำความผิดของจำเลยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 วันที่ 30
สิงหาคม 2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 และวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็นความผิดวัน
ละ 1 กรรม หรือหลายกรรมตามฟ้อง เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
บัญญัติถึงการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน มิได้บัญญัติว่าการกระทำความผิด
หลายกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในวาระเดียวกันไม่ได้ การกระทำในวันเดียวกันหรือวาระ
เดียวกันหรือต่อเนื่องในคราวเดียวกันก็อาจเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันได้ ข้อ
เท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามฟ้องว่า จำเลยปลอมหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและหนังสือ
สัญญาค้ำประกันอันเป็นเอกสารสิทธิ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 30 สิงหาคม 2560 จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 3 ตุลาคม 2560 จำนวน 3 ครั้ง และวันที่ 10 ตุลาคม 2560 จำนวน 2 ครั้ง และในแต่ละวันหลังจากจำเลยปลอมเอกสารสิทธิ
ดังกล่าวแล้ว จำเลยนำเอกสารสิทธิปลอมดังกล่าวไปใช้แสดงเพื่อฉ้อโกงผู้เสียหาย
แม้จำเลยนำเอกสารสิทธิปลอมหลายฉบับนั้นไปใช้ในวันเดียวกัน โดยยื่นต่อผู้เสียหายเพื่อขออนุมัติเงินกู้จากผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายต้องพิจารณาอนุมัติเป็นรายเรื่อง
รายกรณีไปตามเนื้อความในเอกสารสิทธิปลอมดังกล่าว การปลอมหนังสือสัญญากู้ยืม
เงินและหนังสือสัญญาค้ำประกัน การใช้หนังสือสัญญากู้ยืมเงินและหนังสือสัญญาค้ำ
ประกันอันเป็นเอกสารสิทธิปลอมดังกล่าวยื่นแสดงต่อผู้เสียหายเพื่อฉ้อโกงเอาเงิน
จากผู้เสียหาย แต่ละครั้งแม้กระทำในวันเดียวกันก็เป็นการกระทำที่มีเจตนาแยกจาก
กันและเป็นการกระทำที่แยกกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นหลายกรรม คดีนี้จำเลย
ปลอมสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันและใช้เอกสารที่ปลอมขึ้นแสดงเพื่อฉ้อโกง
เอาเงินจากผู้เสียหาย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 30 สิงหาคม
2560 จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 3 ตุลาคม 2560 จำนวน 3 ครั้ง และวันที่ 10 ตุลาคม
2560 จำนวน 2 ครั้ง การกระทำความผิดของจำเลยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 จึง
เป็น 3 กรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 จึงเป็น 2 กรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม

2560 จึงเป็น 3 กรรม และวันที่ 10 ตุลาคม 2560 จึงเป็น 2 กรรม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยในแต่ละวันเกิดเหตุดังกล่าวเป็นกรรมเดียว จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา และเมื่อการกระทำของจำเลยในแต่ละวันดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดรวม 10 กรรม ซึ่งเมื่อรวมกับการกระทำผิดวันละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 วันที่ 6 กันยายน 2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 และวันที่ 30 ตุลาคม 2560 อันเป็นการกระทำความผิดอีก 6 กรรมแล้ว จึงเป็นการกระทำความผิดรวมทั้งสิ้น 16 กรรม ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 จำเลยปลอมสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันอันเป็นเอกสารสิทธิ 3 ครั้ง วันที่ 30 สิงหาคม 2560 จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 3 ตุลาคม 2560 จำนวน 3 ครั้ง และวันที่ 10 ตุลาคม 2560 จำนวน 3 ครั้ง ส่วนวันกระทำความผิดอีก 4 วันที่เหลือวันละ 1 ครั้ง และจำเลยนำเอกสารสิทธิปลอมดังกล่าวไปใช้แสดงเพื่อฉ้อโกงผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดเพียง 9 กรรม นั้น จึงไม่ถูกต้อง ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้กำหนดโทษปรับจำเลยด้วยในการกระทำความผิด 9 กรรม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ไม่กำหนดโทษปรับนั้น เห็นว่า ในการกระทำความผิด 9 กรรมดังกล่าวศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยกระหนงละ 6 เดือน และปรับกระหนงละ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกกระหนงละ 3 เดือน และปรับกระหนงละ 5,000 บาท ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยกระหนงละ 6 เดือน โดยไม่ลงโทษปรับ เป็นจำคุก 54 เดือน ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กระหนงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 27 เดือน (จำคุกกระหนงละ 3 เดือน) โดยไม่ได้แก้ไขกฎหมายที่ใช้ลงโทษ จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิจารณาเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 218 วรรคหนึ่ง การฎีกาขอให้กำหนดโทษปรับเพิ่มขึ้นจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่ไม่ได้กำหนดโทษปรับ เป็นการฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาล เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย ส่วนโทษในการกระทำผิดอีก 7 กรรม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ไม่ได้กำหนดนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของจำเลยแล้วและเพื่อให้การกำหนดโทษจำเลยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคดี จึงกำหนดโทษแต่ละกรรมเช่นเดียวกับที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 กำหนด

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดที่จำเลยกระทำเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 และวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และแต่ละกรรมเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษความผิด 7 กรรม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ไม่ได้กำหนด ให้จำคุกกระทงละ 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกกระทงละ 3 เดือน รวมจำคุก 21 เดือน เมื่อรวมโทษ 9 กรรม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 กำหนดแล้ว เป็นจำคุก 48 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5

(เรวัตร สกุลคล้อย-ภัทริกา จุลฤกษ์-นวัฒน์ กลิ่นรัตน์)

ศาลจังหวัดเทิง - นายอริกา อภิชนัง

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 - นายวิทยา ยิ่งวิริยะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ